

11주차 - 1차시 청소년 보호법과 아동·청소년의 성보호에 관한 법률

1. 청소년 보호법

1) 목적

◆ 제1조(목적)

청소년에게 유해한 매체물과 약물 등이 유통되는 것을 규제함
청소년이 유해한 업소에 출입하는 것을 규제함
청소년을 유해한 환경으로부터 보호·규제함
⇓
청소년이 건전한 인격체로 성장할 수 있도록 함

2) 정의

◆ 제2조(정의)

- 청소년
 - 만 19세 미만인 사람을 말함
 - 만 19세가 되는 해의 1월 1일 맞이한 사람은 제외됨
- 매체물

근거 법률	종류	예외 사항
영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률	영화 및 비디오물	-
게임사업진흥에 관한 법률	게임물	-
음악산업진흥에 관한 법률	음반, 음악파일, 음악영상물 및 음악영상 파일	-
공연법	공연	국악공연

근거 법률	종류	예외 사항
전기통신사업법	전기통신을 통한 부호 · 문언 · 음향 또는 영상정보	-
방송법	방송프로그램	보도 방송프로그램
신문 등의 진흥에 관한 법률	일반일간신문	정치 · 경제 · 사회에 관한 보도 · 논평 및 여론을 전파하는 신문
	특수일간신문	경제 · 산업 · 과학 · 종교 분야
	일반주간신문	정치 · 경제분야
	특수주간신문	경제 · 산업 · 과학 · 시사 · 종교분야
	인터넷신문	보도 · 논평 및 여론을 전파하는 기사
	인터넷뉴스서비스	-
잡지 등 정기간행물의 진흥에 관한 법률	잡지	정치 · 경제 · 사회 · 시사 · 산업 · 과학 분야
	정보간행물, 전자간행물 및 그 밖에 간행물	-
출판문화산업 진흥법	간행물	-
	전자출판물 및 외국간행물	신문 및 잡지 등 정기간행물과 관련된 매체물
옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률	옥외광고물, 매체물에 수록 · 게재 · 전시되거나 그 밖의 방법으로 포함된 상업적 광고 선전물	-

근거 법률	종류	예외 사항
기타	청소년의 정신적 · 신체적 건강을 해칠 우려가 있어 대통령령으로 정하는 매체물	-

- 청소년유해매체물 등
 - 청소년유해약물
 - ▶ 「주세법」에 따른 주류
 - ▶ 「담배사업법」에 따른 담배
 - ▶ 「마약류 관리에 관한 법률」에 따른 마약류
 - ▶ 「화학물질관리법」에 따른 환각물질
 - ▶ 청소년의 사용을 제한하지 아니하면 청소년의 심신을 심각하게 손상시킬 우려가 있는 약물
 - 대통령령으로 정하는 기준에 따라 관계 기관의 의견을 들어 청소년보호위원회가 결정하고 여성가족부장관이 고시함
 - (예) 중추신경에 작용하여 습관성, 중독성, 내성 등을 유발하여 인체에 유해하게 작용할 수 있는 약물
 - 청소년유해물건
 - ▶ 청소년의 사용을 제한하지 아니하면 청소년의 심신을 심각하게 손상시킬 우려가 있는 물건 및 성 관련 물건
 - 대통령령으로 정하는 기준에 따라 청소년보호위원회가 결정하고 여성가족부장관이 고시함
 - (예) · 청소년에게 음란한 행위를 조장하는 성기구
 - 청소년에게 음란성 · 포악성 · 잔인성 · 사행성 등을 조장하는 완구류
 - ▶ 청소년의 사용을 제한하지 아니하면 청소년의 청소년유해약물 이용습관을 심각하게 조장할 우려가 있는 물건
 - 대통령령으로 정하는 기준에 따라 청소년보호위원회가 결정하고 여성가족부장관이 고시함

(예) 청소년유해약물과 유사한 형태의 제품

• 청소년유해업소

- 출입과 고용이 청소년에게 유해한 것으로 인정되는 업소, 출입은 가능하나 청소년에게 유해한 것으로 인정되는 업소

⇒ 업소의 구분은 영업을 할 때 다른 법령에 따라 요구되는 허가 · 인가 · 등록 · 신고 등의 여부와 관계없이 이루어지고 있는 영업행위를 기준으로 함

- 청소년 출입 · 고용금지업소

- ▶ 「게임산업진흥에 관한 법률」에 따른 일반게임제공업 및 복합유통게임제공업 중 대통령령으로 정하는 것
- ▶ 「사행행위 등 규제 및 처벌 특례법」에 따른 사행행위영업
- ▶ 「식품위생법」에 따른 식품접객업 중 대통령령으로 정하는 것
- ▶ 「영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률」에 따른 비디오물감상실업 · 제한관람가비디오물소극장업 및 복합영상물제공업
- ▶ 「음악산업진흥에 관한 법률」에 따른 노래연습장업 중 대통령령으로 정하는 것
- ▶ 「체육시설의 설치 · 이용에 관한 법률」에 따른 무도학원업 및 무도장업
- ▶ 전기통신설비를 갖추고 불특정한 사람들 사이의 음성대화 또는 화상대화를 매개하는 것을 주된 목적으로 하는 영업
BUT, 「전기통신사업법」 등 다른 법률에 따라 통신을 매개하는 영업은 제외함
- ▶ 성적 행위가 이루어지거나 이와 유사한 행위가 이루어질 우려가 있는 서비스를 제공하는 영업
 - 청소년보호위원회가 결정하고 여성가족부 장관이 고시함
- (예) · 불특정한 사람 사이의 신체적인 접촉 등의 행위
 - 은밀한 부분의 노출이 있는 등의 행위
- ▶ 청소년의 출입과 고용이 청소년에게 유해하다고 인정되는 영업
 - 대통령령으로 정하는 기준에 따라 청소년보호위원회가 결정하고 여성가족부 장관이 고시함
- (예) 청소년유해매체물 및 청소년유해약물 등을 제작 · 생산 · 유통하는

영업

- ▶ 「한국마사회법」에 따른 장외발매소
BUT, 경마가 개최되는 날에 한정함
- ▶ 「경륜 · 경정법」에 따른 장외매장
BUT, 경륜 · 경정이 개최되는 날에 한정함
- 청소년고용금지업소
 - ▶ 「게임산업진흥에 관한 법률」에 따른 청소년게임제공업 및 인터넷컴퓨터게임시설제공업
 - ▶ 「공중위생관리법」에 따른 숙박업, 목욕장업, 이용업 중 대통령령으로 정하는 것
 - ▶ 「식품위생법」에 따른 식품접객업 중 대통령령으로 정하는 것
 - ▶ 「영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률」에 따른 비디오물소극장업
 - ▶ 「화학물질관리법」에 따른 유해화학물질 영업
BUT, 유해화학물질 사용과 직접 관련이 없는 영업으로서 대통령령으로 정하는 영업은 제외함
 - ▶ 회비 등을 받거나 유료로 만화를 빌려 주는 만화대여업
 - ▶ 청소년의 고용이 청소년에게 유해하다고 인정되는 영업
· 대통령령으로 정하는 기준에 따라 청소년보호위원회가 결정하고 여성가족부장관이 고시함
- (예) 청소년유해매체물 및 청소년유해약물 등을 제작 · 생산 · 유통하는 영업

• 유통

- 매체물 또는 약물 등을 판매 · 대여 · 배포 · 방송 · 공연 · 상영 · 전시 · 진열 · 광고하거나 시청 또는 이용하도록 제공하는 행위
- 이러한 목적으로 매체물 또는 약물 등을 인쇄 · 복제 또는 수입하는 행위

• 청소년폭력 · 학대

폭력 또는 학대



청소년에게 신체적 · 정신적 피해를 발생 시킴

- 청소년유해환경
 - 청소년유해매체물
 - 청소년유해약물
 - 청소년유해업소 및 청소년 폭력 · 학대

[개정 2017. 12. 12]

3) 가정의 역할과 책임

◆ 제3조(가정의 역할과 책임)

- 친권자 등
 - 청소년에 대하여 친권을 행사하는 사람 또는 친권자를 대신하여 청소년을 보호하는 사람을 말함
 - 친권자 등의 역할
 - ▶ 청소년이 청소년유해환경에 접촉하거나 출입하지 못하도록 필요한 노력을 해야 함
 - ▶ 청소년이 유해한 매체물 또는 유해한 약물 등을 이용하고 있거나 유해한 업소에 출입하려고 하면 즉시 제지해야 함
 - ▶ 필요한 경우 청소년 보호와 관련된 상담기관과 단체 등에 상담해야 함
 - ▶ 청소년 보호와 관련된 지도 · 단속 기관에 협조를 요청해야 함

4) 사회의 책임

◆ 제4조(사회의 책임)

- 청소년 보호를 위한 조치
 - ① 청소년이 청소년유해환경에 접할 수 없도록 하거나 출입을 하지 못하도록 함
 - ② 청소년이 유해한 환경에 노출되어 있음을 인지하였을 때에는 청소년을 제지하고 선도해야 함
 - ▶ 청소년이 유해한 매체물 또는 유해한 약물 등을 이용하는 경우
 - ▶ 청소년폭력 · 학대 등을 하고 있는 경우
 - ③ 청소년이 유해한 환경을 이용하고 있음을 인지하였을 때에는 청소년을 제지하고 선도해야 함

- ▶ 청소년에게 유해한 매체물과 유해한 약물 등이 유통되고 있는 경우
- ▶ 청소년유해업소에 청소년이 고용되어 있거나 출입하고 있을 경우
- 청소년을 보호하기 위한 자율적인 노력

매체물과 약물 등의 유통을 업으로 하거나 청소년유해업소의 경영을
업으로 하는 자와 이들로 구성된 단체 및 협회 등



청소년유해매체물과 청소년유해약물 등이 청소년에게 유통되지 않도록 함
청소년유해업소에 청소년을 고용하거나 출입하지 못하도록 함

5) 국가와 지방자치단체의 책임

◆ 제5조(국가와 지방자치단체의 책무)

국가	지방자치단체
• 청소년유해환경의 개선에 필요한 시책을 마련하고 시행해야 함	• 해당 지역의 청소년유해환경으로부터 청소년을 보호하기 위해 필요한 노력을 해야 함
• 전자·통신기술 및 의약품 등의 발달에 따라 등장한 새로운 형태의 매체물과 약물 등이 청소년의 정신적·신체적 건강을 해칠 우려가 있음을 인식해야 함 • 매체물과 약물 등으로부터 청소년을 보호하기 위해 노력해야 함 (예) 기술개발과 연구사업의 지원, 국가 간의 협력체제 구축 • 청소년관련 단체 등 민간의 자율적인 유해환경 감시·고발 활동을 장려하고 필요한 지원을 해야 함 • 민간의 건의사항을 관련 시책에 반영해야 함 • 청소년을 보호하기 위해 청소년유해환경을 규제할 때 의무를 충실히 수행해야 함	

2. 청소년유해매체물의 결정 및 유통 규제

1) 청소년유해매체물의 심의 · 결정

◆ 제7조(청소년유해매체물의 심의 · 결정)

- 청소년보호위원회
 - 매체물이 청소년에게 유해한지를 심의하여 유해하다고 인정되는 매체물을 청소년유해매체물로 결정해야 함
 BUT, 다른 법령에 따라 해당 매체물의 윤리성 · 건전성을 심의할 수 있는 기관이 있는 경우에는 예외로 함
 - 매체물이 청소년에게 유해한지를 각 심의기관에서 심의하지 않는 경우
 ⇒ 청소년 보호를 위해 필요하다고 인정할 때에는 심의를 하도록 요청할 수 있음
 - 윤리성 · 건전성을 심의할 수 있는 기관이 있음에도 불구하고 특정 매체물에 대해서 청소년유해매체물로 결정할 수 있음

별도의 심의기관이 있음에도 불구하고 청소년유해매체물로 결정할 수 있는 매체물
• 각 심의기관이 심의를 요청한 매체물 • 청소년에게 유해한지에 대하여 각 심의기관의 심의를 받지 않고 유통되는 매체물

- 청소년보호위원회 및 각 심의기관
 - 어떤 매체물에 대해 신청을 받거나 직권으로 매체물의 종류, 제목, 내용 등을 특정하여 청소년유해매체물로 결정할 수 있음

신청이나 직권을 통해 청소년유해매체물로 결정되는 매체물
• 제작 · 발행의 목적 등에 비추어 청소년에게 유통되는 것을 차단할 수 없는 매체물 • 매체물 각각을 청소년유해매체물로 결정하여서는 청소년에게 유통되는 것을 차단할 수 없는 매체물

※ 청소년보호위원회 심의 · 결정의 절차 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정함

2) 등급 구분에 관한 내용

◆ 제8조(등급 구분 등)

- 매체물의 심의 · 결정 시청소년보호위원회와 각 심의기관의 권한

심의 · 결정 대상	청소년유해매체물로 심의 · 결정하지 않은 매체물
심의 · 결정 기준	매체물의 특성, 청소년의 유해정도, 이용시간, 장소 등을 고려함
심의 · 결정 구분	청소년의 나이에 따라 구분함

※ 등급 구분의 종류 및 방법 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정함

[개정 2015. 6. 22]

3) 청소년유해매체물의 심의 기준

◆ 제9조(청소년유해매체물의 심의 기준)

- 청소년보호위원회 및 각 심의기관의 기준

청소년유해매체물로 결정되는 매체물
- 청소년에게 성적인 욕구를 자극하는 선정적인 것이거나 음란한 것 - 청소년에게 포악성이나 범죄의 충동을 일으킬 수 있는 것 - 성폭력을 포함한 각종 형태의 폭력 행위와 약물의 남용을 자극하거나 미화하는 것 - 도박과 사행심을 조장하는 등 청소년의 건전한 생활을 현저히 해칠 우려가 있는 것 - 청소년의 건전한 인격과 시민의식의 형성을 저해하는 반사회적 · 비윤리적인 것 - 그 밖에 청소년의 정신적 · 신체적 건강에 명백히 해를 끼칠 우려가 있는 것

- 심의 기준 적용 시 고려사항

심의 기준을 구체적으로 적용할 경우



사회의 일반적인 통념에 따라야 함
매체물이 갖고 있는 문학적 · 예술적 · 교육적 · 의학적 · 과학적 측면과 매체물의 특성을 함께 고려해야 함

※ 청소년 유해 여부에 관한 구체적인 심의 기준과 적용에 필요한 사항은 대통령령으로 정함

4) 표시 의무

◆ 제13조(청소년유해표시 의무)

- 청소년유해매체물에 따른 표시 의무자

※ 청소년 보호법 외 다른 법에 다른 법령에서 청소년유해표시를 해야 할 자를 따로 정한 경우에는 해당 법령에서 정하는 바에 따름

청소년유해매체물의 구분	표시 의무자
「영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률」에 따른 영화	「영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률」에 따른 영화상영업자
「영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률」에 따른 비디오물	해당 비디오물을 제작 · 수입 · 복제한 자 또는 제공하는 자
「게임산업진흥에 관한 법률」에 따른 게임물	해당 게임물을 제작 · 수입 · 복제한 자 또는 제공하는 자
「음악산업진흥에 관한 법률」에 따른 음반, 음악파일, 음악영상물 및 음악영상파일	해당 음반, 음악파일, 음악영상물 및 음악영상파일을 제작 · 수입 · 복제한 자 또는 제공하는 자
「공연법」에 따른 공연 (국악공연은 제외)	「공연법」에 따른 공연자 중 공연을 주재하는 자
「전기통신사업법」에 따른 전기통신을 통한 부호 · 문언 · 음향 또는 영상 정보	해당 부호 · 문언 · 음향 또는 영상 정보를 제공하는 자
「방송법」에 따른 방송프로그램	「방송법」에 따른 방송사업자

청소년유해매체물의 구분	표시 의무자
「신문 등의 진흥에 관한 법률」에 따른 신문, 인터넷신문	「신문 등의 진흥에 관한 법률」에 따른 발행인
「잡지 등 정기간행물의 진흥에 관한 법률」에 따른 잡지, 정보간행물, 전자간행물, 기타간행물	해당 잡지, 정보간행물, 전자간행물, 기타간행물을 제작·수입·발행한 자 또는 제공하는 자
「출판문화산업 진흥법」에 따른 간행물, 전자출판물, 외국간행물	해당 간행물, 전자출판물, 외국간행물을 제작·수입·발행한 자 또는 제공하는 자
광고선전물 중 간행물에 포함된 것	해당 간행물의 표시의무자

※ 청소년유해표시의 종류와 시기·방법, 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정함

5) 판매 금지

◆ 제16조(판매 금지 등)

• 청소년유해매체물 제공자의 의무

- 청소년유해매체물 제공자

- ▶ 청소년유해매체물로서 대통령령으로 정하는 매체물을 판매·대여·배포하거나 시청·관람·이용하도록 제공하려는 자

① 매체물 제공이 제한됨

- ▶ 판매 상대방의 나이 및 본인 여부를 확인해야 함
- ▶ 청소년유해매체물이 청소년에게 판매·대여·배포하거나 시청·관람·이용하도록 제공해서는 안 됨

② 전시와 진열이 제한됨

- ▶ 청소년유해표시를 해야 할 매체물이 표시가 되지 않은 경우
- ▶ 포장을 해야 할 청소년유해매체물이 포장이 되지 않은 경우

⇒ 표시 또는 포장이 되지 않은 상태로 판매나 대여를 위해 전시하거나 진열해서는 안 됨

※ 판매 상대방의 나이 및 본인 여부 확인 방법, 그 밖에

청소년유해매체물의 판매 금지 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정함

6) 방송 및 광고의 제한

◆ 제18조(방송시간 제한)

- 대통령령으로 정하는 시간에 방송이 제한된 청소년유해매체물
 - 「방송법」에 다른 방송프로그램
 - 「옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률」에 따른 옥외광고물
 - 다른 매체물에 수록 · 게재 · 전시되거나 그 밖의 방법으로 포함된 상업적 광고선전물
 - 청소년의 정신적 · 신체적 건강을 해칠 우려가 있어 대통령령으로 정하는 매체물

⇒ 청소년 보호법 제2조 제2호 바 · 차 · 카목에 해당함

◆ 제19조(광고선전 제한)

- 청소년유해매체물로서 청소년보호법 제2조 제2호 차목에 해당하는 매체물

해당 매체물 중 「옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률」에 따른 옥외광고물의 경우



특정 장소에 공공연하게 설치 · 부착 · 배포해서는 안 됨

상업적 광고선전물을 청소년의 접근을 제한하는 기능이 없는 컴퓨터 통신을 통해 설치 · 부착 · 배포해서는 안 됨

[개정 2016. 1. 6]

- 공공연하게 설치 · 부착 · 배포할 수 없는 장소

- ▶ 청소년 출입 · 고용금지업소 외의 업소
- ▶ 일반인들이 통행하는 장소

해당 매체물 중 「옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률」에 따른 옥외광고물을 제외한 경우



청소년을 대상으로 판매 · 대여 · 배포하거나 시청 · 관람 · 이용하도록 제공해서는 안 됨

[개정 2016. 1. 6]

※ 광고선정의 제한 방법과 제한 장소, 그 밖에 광고 제한에 필요한 사항은 대통령령으로 정함

7) 인터넷게임 제공에 관한 내용

◆ 제27조(인터넷게임 중독 등의 피해 청소년 지원)

- 여성가족부장관에 의한 인터넷게임 중독 지원 서비스
 - 인터넷게임 중독 · 과몰입
 - ▶ 인터넷게임의 지나친 이용으로 인하여 인터넷게임 이용자가 일상생활에서 쉽게 회복할 수 없는 신체적 · 정신적 · 사회적 기능 손상을 입은 것을 말함

지원 주체	여성가족부장관 및 관계 중앙행정기관의 장
지원 대상	인터넷게임중독 · 과몰입 등 매체물의 오용 · 남용으로 신체적 · 정신적 · 사회적 피해를 입은 청소년과 그 가족
지원 내용	상담 · 교육 및 치료와 재활 등의 서비스

※ 지원에 관하여 구체적인 사항은 대통령령으로 정함

3. 청소년 보호 사업의 추진

1) 청소년 보호센터 등

◆ 제35조(청소년 보호 · 재활센터의 설치 · 운영)

- 여성가족부장관의 역할
 - ① 청소년 보호 · 재활센터를 설치 · 운영할 수 있음
 - ▶ 청소년유해환경으로부터 청소년을 보호하고 피해 청소년의 치료와 재활을 지원하기 위함
 - ② 청소년 보호 · 재활센터를 설치 · 운영을 청소년 보호를 목적으로 하는 법인 또는 단체에 위탁할 수 있음
 - ▶ 청소년의 보호 · 재활센터의 설치 · 운영에 필요한 경비의 전부 또는

일부를 지원할 수 있음

- ※ 청소년 보호 · 재활센터의 설치 · 운영에 필요한 세부사항은 대통령령으로 정함

2) 청소년 보호 사업의 보고

◆ 제42조(보고 등)

- 보고 자료 제출의 요구 권한
 - 여성가족부장관 또는 시장 · 군수 · 구청장은 필요하다고 인정하는 경우 관련 자료의 보고와 제출을 요구할 수 있음

목적	청소년보호법이 정하고 있는 사항의 이행 및 위반 여부를 확인하기 위함
요구 대상	청소년유해매체물과 청소년유해약물 등을 유통하는 자와 청소년유해업소의 업주 등
근거	대통령령으로 정하는 바에 따름

3) 청소년 보호 사업의 검사 및 조사

◆ 제43조(검사 및 조사 등)

- 여성가족부장관 또는 시장 · 군수 · 구청장의 권한
 - 필요한 경우에 한하여 검사 및 조사 등을 할 수 있음
 - 청소년 보호법에서 정하고 있는 사항의 이행 및 위반 여부를 확인하기 위함
- ① 소속 공무원으로 하여금 검사 · 조사하게 할 수 있음
 - ▶ 청소년유해매체물 및 청소년유해약물 등의 유통과 청소년의 청소년유해업소 고용 및 출입 등에 관련된 장부, 서류, 장소, 그 밖에 필요한 물건을 조사하게 함
 - ▶ 대통령령으로 정하는 장소에서 당사자 · 이해관계인 또는 참고인의 진술을 듣게 할 수 있음

BUT, 권한을 표시하는 증표를 지니고 관계인에게 보여주어야 함
- ② 감정을 의뢰할 수 있음

- ▶ 필요하다고 인정하면 특별한 학식 · 경험이 있는 자에게 감정을 의뢰함

4. 아동 · 청소년의 성보호에 관한 법률

1) 목적

◆ 제1조(목적)

아동 · 청소년대상 성범죄의 처벌과 절차에 관한 특례를 규정함
피해아동 · 청소년을 위한 구제 및 지원 절차를 마련함
아동 · 청소년대상 성범죄자를 체계적으로 관리함

⇓

아동 · 청소년을 성범죄로부터 보호하고 아동 · 청소년이 건강한 사회구성원으로 성장할 수 있도록 함

2) 정의

◆ 제2조(정의)

- 아동 · 청소년
 - 19세 미만의 자를 말함
 - 19세에 도달하는 연도의 1월 1일을 맞이한 자는 제외함
- 아동 · 청소년의 성을 사는 행위
 - 아동 · 청소년, 아동 · 청소년의 성을 사는 행위를 알선한 자 또는 아동 · 청소년을 실질적으로 보호 · 감독하는 자 등에게 금품이나 그 밖의 재산상 이익, 직무 · 편의제공 등 대가를 제공하거나 약속하고 다음 어느 하나에 해당하는 행위를 아동 · 청소년을 대상으로 하거나 아동 · 청소년으로 하여금 하게 하는 것을 말함
 - ▶ 성교 행위
 - ▶ 구강 · 항문 등 신체의 일부나 도구를 이용한 유사 성교 행위
 - ▶ 신체의 전부 또는 일부를 접촉 · 노출하는 행위로서 일반인의 성적 수치심이나 혐오감을 일으키는 행위

- ▶ 자위행위

3) 국가의 의무

◆ 제4조(국가와 지방자치단체 의무)

- 국가와 지방자치단체의 의무

조사 · 연구 · 교육 및 계도와 더불어 법적 · 제도적 장치를 마련하며
필요한 재원을 조달함



아동 · 청소년대상 성범죄를 예방하고, 아동 · 청소년을 성적 착취와 학대
행위로부터 보호함

- 국가의 의무
 - 아동 · 청소년에 대한 성적 착취와 학대 행위가 국제적 범죄임을 인식함
 - 범죄 정보의 공유, 범죄 조사 · 연구, 국제사법 공조, 범죄인 인도 등
국제협력을 강화하는 노력을 하여야 함

4) 보호시설의 역할

◆ 제45조(보호시설)

- 청소년 보호시설
 - 청소년 지원시설
 - 청소년상담복지센터 및 청소년쉼터
 - 청소년 보호 · 재활센터
- 보호시설의 역할
 - 범죄 신고의 접수 및 상담, 성매매 피해아동 · 청소년과 병원 또는 관련
시설과의 연계 및 위탁, 그 밖에 아동 · 청소년 성매매 등과 관련한 조사 ·
연구
 - 성매매 피해아동 · 청소년의 보호 · 자립지원
 - 장기치료가 필요한 성매매 피해아동 · 청소년의 다른 기관과의 연계 및
위탁

5) 청소년 지원

- ◆ 제47조(아동 · 청소년대상 성교육 전문기관의 설치 · 운영)
 - 국가와 지방자치단체는 아동 · 청소년의 건전한 성가치관 조성 및 성범죄 예방을 위하여 아동 · 청소년대상 성교육 전문기관을 설치하거나 해당 업무를 전문단체에 위탁할 수 있음
 - 위탁 관련 사항, 성교육 전문기관에 두는 종사자 등 직원의 자격 및 설치기준과 운영에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정함
- ◆ 제47조의2(성매매 피해아동 · 청소년 지원센터의 설치)

여성가족부장관 또는 시 · 도지사 및 시장 · 군수 · 구청장



성매매 피해아동 · 청소년의 보호를 위하여 성매매 피해아동 · 청소년 지원센터를 설치 · 운영할 수 있음

6) 성범죄로 유죄판결이 확정된 자의 신상정보 공개

- ◆ 제49조(등록정보의 공개)
 - 정보 공개 대상
 - 등록기간 동안 정보통신망을 이용하여 공개하도록 하는 판결을 받은 성범죄
 - ▶ 아동 · 청소년대상 성범죄를 저지른 자
 - ▶ 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」에 의한 범죄를 저지른 자
 - ▶ 아동 · 청소년대상 성범죄를 범하였으나 형법에 따라 처벌할 수 없는 자로서 죄를 다시 범할 위험성이 있다고 인정되는 자
 - 공개 등록 정보
 - 성명
 - 나이
 - 주소 및 실제거주지
 - 신체정보(키와 몸무게)
 - 사진
 - 등록대상 성범죄 요지(판결일자, 죄명, 선고형량 포함)